

1500958-36.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... que tem passagem anterior em 2018 por tráfico; que Rodrigo não estava armado, pois estava vindo da festa com eles. Em juízo, o acusado Ewerton confessa. Disse que estavam voltando de um sítio; que Rodrigo, que fugiu, pediu carona; que pediu para parar num mercadinho para comprar cerveja; que chamou Fernando para ir junto; que deu seu cartão para o Fernando comprar cereja também; que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500958-36.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500958-36.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2131088/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 594/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2131088 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 594/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO SPINELLI MOURA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA

VISTOS.

FERNANDO SPINELLI MOURA e EWERTON NONATO FERNANDES DO PRADO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incursos nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 13 de maio de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Perova, nº 339 - "A" - Pirajussara, nesta cidade e Comarca de Embu das Artes, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, com terceira pessoa ainda não identificada, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça consistente na simulação do uso de arma de fogo, a quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais) pertencente à vítima Marlene de Souza Moraes.
A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2021 (fls. 89/90).

Os réus foram devidamente citados (fls. 112 - Ewerton e fls. 113 - Fernando) e apresentaram resposta escrita (Fls. 119/120).

Em instrução foram ouvidas a vítima Marlene de Souza Moraes e as testemunhas Alex Bandeira de Carvalho e Robison Antunes Sales. Ao final, os réus foram interrogados (mídias digitais acostadas).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais requerendo. A Defesa apresentou alegações orais pleiteando a absolvição do acusado, destacando a versão por eles trazida à baila, denotando não terem participado do delito, bem como não ter sido provado o conluio. Por fim, o pedido subsidiário foi no sentido de desclassificá-lo para o delito de furto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade do crime imputado na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo auto de reconhecimento de fls. 05, além da prova oral colhida em juízo.

A autoria é indubitosa, afinal, são os acusados confessos.

Os acusados, na delegacia de polícia, permaneceram em silêncio (fls. 08 e 12). Em juízo, o acusado Fernando nega os fatos. Disse que estava em um sítio e que voltaram do sítio do lado de Itapeceira (Branca Flor); que o sítio chama Fernandópolis; que estava tendo uma festa de um amigo; de quinta para sexta; que saíram do sítio por volta das 9h da manhã; que Ewerton estava dirigindo; que um terceiro pegou carona; que chegaram em Embu; que Rodrigo falou que ia comprar cerveja; que também foi pegar cerveja para o Ewerton; que acredita que Rodrigo tenha pegado o dinheiro do caixa; que ouviu uma movimentação; que Rodrigo contou que tinha feito uma burrada; que mandou acelerarem o carro; que viu Rodrigo no fundo da loja enquanto pegava cerveja no freezer; que Rodrigo veio correndo do fundo da loja; que saiu correndo no carro, pois se assustou; que Rodrigo pediu para sair dali; que a viatura veio na sequência e que Rodrigo contou para eles que tinha roubado o caixa da loja; que estava fazendo bico no lava rápido do primo; que tem passagem anterior em 2018 por tráfico; que Rodrigo não estava armado, pois estava vindo da festa com eles. Em juízo, o acusado Ewerton confessa. Disse que estavam voltando de um sítio; que Rodrigo, que fugiu, pediu carona; que pediu para parar num mercadinho para comprar cerveja; que chamou Fernando para ir junto; que deu seu cartão para o Fernando comprar cerveja também; que Rodrigo estava assustado; que Fernando disse que Rodrigo fez uma burrada; que ficou apavorado e saiu com o carro; que Rodrigo contou que pegou o dinheiro do caixa e saiu correndo; que trabalha de pizzaiolo à noite; que estava indo para casa descansar, pois entraria às 16h; que ia beber a cerveja no caminho de casa; que sabe onde Rodrigo mora, pois era motoboy na pizzeria; que não sabe onde está Rodrigo; que tem passagem anterior por furto em 2012; que diz que não falaram por assaltar o mercado em nenhum momento; que Fernando não usou seu cartão para comprar cerveja, mas voltou com uma cerveja da loja.

A versão exculpatória fantasiosa dos acusados, no entanto, resta isolada nos autos, ante a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo de rigor, portanto, a sua condenação.

A vítima Marlene de Souza Moraes contou que estava no seu comércio, quando dois se aproximaram da loja; que um entrou e o outro ficou ao lado de fora; que o que entrou estava com a mão embaixo da blusa; que pedia dinheiro; que não estava de máscara; que saíram e foram embora no sentido oposto ao que vieram; que logo após veio uma viatura; que não sabe se alguém que estava ao lado de fora do comércio chamou a polícia; que quando saiu a polícia já estava quase na porta; que passou a descrição de ambos (o que lhe abordou e o que ficou ao lado de fora); que não lembra a descrição que passou para a polícia; que disse que um estava de blusa laranja; que o dinheiro não foi recuperado; que na Delegacia reconheceu apenas um pelas vestimentas e pela lateral do rosto.

A testemunha Alex Bandeira de Carvalho, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando foram parados por uma traseunte que os informou que tinha sido vítima de roubo há poucos instantes, relatando que os indivíduos tinham fugido em um veículo, indicando a direção. Então, seguiram na direção indicando, encontrando o veículo, que empreendeu em fuga, contudo na Rua Santana de Parnaíba, conseguiram abordá-los, sendo que ele rendeu um deles, seu parceiro outro e o terceiro conseguiu se evadir. Contou que o indivíduo que ele deteve confessou a prática do delito, reconhecendo-o, nesta ocasião, como o réu que está de camisa branca.

Respondeu que perseguição, durou cerca de cinco minutos. Disse que não foi encontrado nada de ilícito, nem pertences da vítima com ele.

A testemunha Robison Antunes Sales, policial militar, reconhece sem sombra de dúvida. Disse que estavam em patrulhamento de rotina; que a vítima e populares informaram que três indivíduos em um ford fiesta verde teriam feito um assalto; que no bairro localizaram o veículo; que começaram um breve acompanhamento; que o veículo bateu em uma rua sem saída; que um dos indivíduos fugiu; que os outros dois foram levados para a Delegacia; que a vítima viu os acusados na Delegacia; que os acusados confessaram informalmente; que com eles não fora localizado dinheiro; que apontou Ewerton como condutor do veículo; que Fernando estava no passageiro (acredita); que na batida do veículo, eles saíram correndo; que confirma que com eles não fora localizado nada de ilícito.

Não há qualquer dúvida quanto à prática do crime imputado aos acusados.

A vítima relatou que estava em seu minimercado quando foi abordada por dois indivíduos, um deles colocando mão na cintura simulando estar na posse de arma de fogo, os quais lhe subtraíram R\$ 80,00 (oitenta reais) em caixa do estabelecimento comercial. Após, ambos embarcaram um veículo, que foi localizado, posteriormente, pela polícia, após as características por ela informada.

A vítimas reconheceu o acusado Fernando na fase policial (fls. 05). Apesar de não reconhecer em juízo, fato é que os acusados descreeveram situação em que se colocaram no local dos fatos. Ou seja, estavam no mercado e houve a pratica de um delito de roubo. A versão, efetivamente, é fantasiosa. Não é crível crer que tenham se colocado por acidente num crime de roubo. Tampouco que seguiram tentando foragir por medo. Por que não entregariam suposto colega Rodrigo, se sequer amigos são e sequer tiveram qualquer interesse em participar do delito sub judice?

Os policiais afirmaram que foram informados pela vítima do roubo, a qual lhes passou as características do veículo em que os acusados fugiram, indicando a direção, sendo que localizaram o veículo e, após perseguição, conseguiram render dois dos três indivíduos que nele estavam, pois o terceiro se evadiu, prendendo-os em flagrante.

E não há razões para desqualificar o relato da vítima, afinal ela não conhecia os réus e, portanto, não teriam motivos aparentes para imputar-lhes envolvimento em tão graves fatos. Ademais, os seus interesses são que os verdadeiros responsáveis pela infração sejam punidos, e não um possível inocente. Não há, portanto, dúvidas razoáveis que enfraqueçam a prova acusatória.

De mais a mais, é fato que em sede de delitos patrimoniais como o roubo, a palavra das vítimas é de importância ímpar e não pode ser simplesmente desconsiderada.

Esse, inclusive, é o entendimento de nossos tribunais:

Prova - Palavra da vítima - Roubo - Eficácia - Em sede de crime de roubo a palavra da vítima ganha especial importância no elenco das provas produzidas e é suficiente para embasar uma condenação quando se apresenta firme e coerente na descrição dos fatos e na incriminação do agente, uma vez que não teria sentido sustentar-se que a vítima, pessoa idônea, pudesse ter pretendido incriminar alguém indevidamente (TACRIM/SP - RJTACRIM 47/279).

Anote-se, ainda, que não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos Policiais Militares, que não conheciam os acusados e, portanto, não teriam qualquer interesse em falsamente acusá-los de crime de tamanha gravidade.

A mesma certeza existe a respeito da causa de aumento imputadas na denúncia, tendo em vista que os réus cometeram nitidamente o delito de roubo em comparsaria, havendo clara unidade de desígnios entre eles.

Por fim, não há que se falar em desclassificação para o delito de furto. Apesar de

não ter prova de que estavam armados - aliás, nem houve imputação nesse sentido - fato é que a vítima se sentiu ameaçada com a situação que lhe fora apresentada. Para a configuração do delito de roubo, basta ou a violência ou a grave ameaça, esta que restou demonstrada, pelo relato da vítima, que deve ser devidamente valorado.

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não a procedência da presente ação penal.

Passo, pois, a dosar a pena.

RÉU EWERTON:

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, observo que o acusado possui maus antecedentes (fls. 32/37 - fls. 6969/6970 - processo 0048156-49.2012.8.26.0050), de forma que aumento em 1/6 a pena, a qual alcança, portanto, 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, ausentes atenuantes e agravantes.

Na derradeira fase da fixação da reprimenda, cabível o acréscimo decorrente das causas de aumento reconhecida na sentença e previstas no §2º do artigo 157, do Código Penal, em razão do concurso de agentes. Nesse particular, a pena deve receber aumento de 1/3, resultando em uma reprimenda de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, pena esta que torno definitiva.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de maiores informações sobre as condições financeiras do acusado.

Atentando-se ao disposto nos artigos 33, § 3º e 59, III, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao acusado, considerando os maus antecedentes.

RÉU FERNANDO

Atenta aos elementos norteadores previstos no artigo 59, do Código Penal, na primeira fase, verifica-se que, em que o acusado possui bons antecedentes, de forma que fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência específica (fls. 38/40 - fls. 6967 - processo 0061581-36.2018.8.26.0050), de modo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) para totalizar 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na derradeira fase da fixação da reprimenda, cabível o acréscimo decorrente das causas de aumento reconhecida na sentença e previstas no §2º do artigo 157, do Código Penal, em razão do concurso de agentes. Nesse particular, a pena deve receber aumento de 1/3, resultando em uma reprimenda de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, pena esta que torno definitiva.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de maiores informações sobre as condições financeiras do acusado.

Atentando-se ao disposto nos artigos 33, § 3º e 59, III, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao acusado, considerando a reincidência.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e:

1) CONDENO o réu EWERTON NONATO FERNANDES DO PRADO como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa, estes calculados em seu mínimo legal.

2) CONDENO o réu FERNANDO SPINELLI MOURA como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa, estes calculados em seu mínimo legal.

A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, vedam qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram, já que ainda presentes os

requisitos da prisão preventiva, máxime diante de um decreto condenatório, pois se evidencia a necessidade para se garantir a aplicação da lei penal, ante a pena substancial a ser descontada e, também, para se continuar a preservar a ordem pública, tão assolada com crimes praticados com violência contra o patrimônio. Após o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral, a fim de que sejam realizados os trâmites para a suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição da República.

Ainda assim, intime-se a ofendida, nos termos do artigo 201, § 2º e § 3º, do Código de Processo Penal.

Taxa judiciária pelos réus, nos termos da legislação estadual vigente, com a ressalva da assistência pela Defensoria Pública.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.

Embu das Artes, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA